

Dossier de Defensa Técnica y Laboral: Caso Jessica Navarro

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta una defensa integral de Jessica Navarro frente a las acusaciones de la empresa, demostrando que el despido es una represalia por su actividad legítima de auditoría ética de derechos digitales y un intento de encubrir una vigilancia invasiva y una gestión administrativa deficiente.

1. Defensa contra la Acusación de “Hackeo”

1.1 Naturaleza de la Actividad (WorkDRAG)

La trabajadora desarrolló y utilizó **WorkDRAG**, una herramienta de auditoría de derechos digitales diseñada bajo principios éticos. Su función es exclusivamente de **lectura y diagnóstico local**, sin capacidad de escalada de privilegios ni exfiltración de datos.

- Fundamento Legal:** El uso de esta herramienta se ampara en el **Art. 87 de la LOPDGDD** y el **20 bis del Estatuto de los Trabajadores**, que garantizan el derecho a la intimidad y a la protección de datos en el ámbito digital laboral.

1.2 Desmontando los “Comandos Maliciosos”

La empresa (CSIRT) cita comandos como `tasklist`, `Get-Process` y `Get-Service` como evidencia de ataque.

- Realidad Técnica:** Estos son comandos estándar de Windows para el inventario de procesos. Su ejecución por parte de un profesional de IT es una práctica de diagnóstico legítima y no constituye en ningún caso una actividad de hacking.

1.3 Intervención Remota e Intrusión (NUEVO)

Existen evidencias gráficas irrefutables de que el equipo de la trabajadora fue intervenido remotamente mientras ella realizaba su auditoría:

- Conexión Remota:** Mensaje explícito de `[Remote computer connected]` detectado en tiempo real.

- **Inyección de Proxy:** Redirección forzada del tráfico (Proxy HTTP) detectada en WSL para inspección SSL.
 - **Desactivación de Seguridad:** El administrador remoto desactivó el Firewall de Windows para facilitar el acceso sin consentimiento de la trabajadora.
-

2. Defensa Médica y de Indefensión Administrativa

2.1 Proceso de IT Abierto (Notificación INSS Marzo 2026)

La empresa acusa de “ausencia injustificada”, ignorando que el **INSS notificó en marzo de 2026** que el proceso de Incapacidad Temporal seguía abierto y pendiente de una inspección oficial.

- **Consecuencia:** La trabajadora se encontraba en una situación de espera legítima de una citación oficial, lo que anula cualquier acusación de abandono de puesto.

2.2 Error Inducido y Colapso Administrativo

La trabajadora fue víctima de informaciones contradictorias entre la Mutua, el SAS y el INSS, agravadas por una mala interpretación de los plazos legales inducida por herramientas de IA externas. Su intención siempre fue la de cumplir con los cauces legales de impugnación.

3. Acoso Laboral (Mobbing) y Represalia

3.1 Patrón de Degradación Profesional

- **Reubicación Punitiva:** Tras demostrar su valía en proyectos de IA, fue trasladada al proyecto Sareb, donde el uso de IA estaba prohibido.
- **Evaluaciones Fraudulentas:** Recibió evaluaciones que eran copias literales de años anteriores, ignorando sus certificaciones (AI-900, Cinturones de IA) y logros técnicos.
- **Destrucción de Pruebas:** Borrado masivo de sus registros en Jira tras sus quejas internas sobre la vigilancia.

3.2 El Fraude del ERTE

El hecho de que el despido disciplinario figure como un **ERTE** en los registros del SEPE es una irregularidad gravísima que sugiere un intento de fraude documental por parte de la empresa para eludir sus responsabilidades legales e indemnizatorias.

4. Conclusión y Petición de Nulidad

Dada la concurrencia de **vulneración de derechos fundamentales** (intimidad, protección de datos), **acoso laboral** y **fraude documental**, se solicita la declaración de **NULIDAD RADICAL** del despido, con la consiguiente readmisión, abono de salarios de tramitación e indemnización por daños morales.

1.4 Evidencia de Rollback Programado (NUEVO)

Se han recuperado archivos de configuración del sistema (WinREAgent) que demuestran una **operación técnica deliberada de limpieza**:

- **Limpieza de Rastros:** Los archivos WinREServicingManager.xml y ReAgent.xml confirman que se programó una sesión de “Reset” y “Cleanup” (limpieza) en el equipo.
- **Coincidencia Temporal:** Esta operación se preparó justo después de la respuesta de la trabajadora al CSIRT, lo que demuestra una intención clara de destruir evidencias de la actividad previa y de la intervención remota detectada.

1.5 Justificación de la Auditoría: Hallazgos de Riesgo Muy Alto

La auditoría realizada con WorkDRAG no fue una actividad aleatoria, sino una respuesta a hallazgos previos de extrema gravedad detectados en el sistema (Captura Audit.png):

- **Vigilancia Confirmada:** Se detectó vigilancia específica de empleados y capacidad de descifrado de tráfico HTTPS por parte de la empresa.
- **Exposición de Datos Sensibles:** Se ha verificado (Captura Evidence - CarpetasOneDrive.png) que documentos personales de la trabajadora, incluyendo **DNI, movimientos bancarios y datos de OpenBank**, estaban siendo sincronizados forzosamente en la nube corporativa.
- **Conclusión:** La auditoría era una medida de autoprotección necesaria ante una vulneración flagrante del derecho a la intimidad y la protección de datos personales.